

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 833/2535 พนักงานอัยการ กองคดี แขวง พระนคร
ได้

	โจทก์
โจทก์ร่วม	โจทก์
พันเอก นันทน์ นวลศรี	โจทก์
นาย อดอล์ฟ ฟลินน์ อันซาร์ห์	จำเลย

ป.อ. มาตรา 352

การที่จำเลยรับฝากเงินไปจากโจทก์ร่วมเพื่อซื้อเมล็ดพันธุ์โกโก้ แต่จำเลยไม่ซื้อให้และกลับปฏิเสธว่าไม่ได้รับเงินจากโจทก์ร่วม เป็นการส่อเจตนาว่าจำเลยได้เบียดบังเอาเงินของโจทก์ร่วมไว้เป็นของตนโดยทุจริต จำเลยจึงมีความผิดฐานยักยอก

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้รับมอบเงินจำนวน 50,000 บาทจากผู้เสียหาย เพื่อไปส่งซื้อเมล็ดพันธุ์โกโก้ ที่ประเทศกาน่าต่อมาจำเลยได้รับมอบเงินอีกจำนวน 50,000 บาทจากผู้เสียหายเพื่อส่งซื้อเมล็ดพันธุ์โกโก้ที่ประเทศกาน่าเพิ่มเติมแล้วจำเลยเบียดบังยักยอกเงินจำนวนดังกล่าวรวม 100,000 บาทของผู้เสียหาย ซึ่งอยู่ในความครอบครองของจำเลยไปโดยทุจริตขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 กับขอให้จำเลยคืนหรือใช้เงินจำนวน 100,000 บาทแก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 352 จำคุก 6 เดือน ให้จำเลยคืนหรือใช้เงิน100,000 บาท แก่โจทก์
ร่วม

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า การที่จำเลยรับฝากเงินไปจากโจทก์ร่วมเพื่อซื้อ
เมล็ดพันธุ์โกโก้ แต่จำเลยไม่ซื้อให้และกลับปฏิเสธว่าไม่ได้รับเงินจากโจทก์ร่วม
เป็นการส่อเจตนาว่าจำเลยได้เบียดบังเอาเงินจำนวนดังกล่าวของโจทก์ร่วมไว้เป็น
ของตนโดยทุจริต จำเลยจึงมีความผิดฐานยักยอก

พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 352
วรรคแรก จำคุก 6 เดือน ให้จำเลยคืนหรือใช้เงินจำนวน100,000 บาท แก่โจทก์ร่วม

(เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-ก้าน อันนันทน์-พินิจ ฉิมพาลี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ